TERMO DE CONSENTIMENTO, TRATAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS

(Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, Lei nº 13.709/2018)

Pelo presente instrumento particular, de um lado o **TITULAR DOS DADOS**, e de outro o **OPERADOR** e o **CONTROLADOR**, resolvem firmar o presente **TERMO DE CONSENTIMENTO, TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS**, que se regerá pelas disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), bem como pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer as bases legais, limites, responsabilidades e condições de tratamento de dados pessoais necessários à realização de procedimento de verificação de antecedentes e idoneidade (sindicância) para fins de eventual ingresso do TITULAR nos quadros institucionais do CONTROLADOR.

1. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

∴ O TITULAR (Candidato): **DIEGO CARVALHO BASSAN**, nascido(a) em 24/11/1989, filiação: MARTA DE SOUZA CARVALHO BASSAN e JOSE CARLOS BASSAN, portador do CPF nº **134.319.117-30** e RG nº **12.916.895-1** IFP RJ.

∴ O OPERADOR: IMAGINISTA, prestador de serviços técnicos, compilação e hospedagem de informações digitais, neste ato representado por **ROBSON BATISTA DA SILVA JUNIOR**, inscrito no CPF nº**141.654.517-46**. O OPERADOR atua exclusivamente como prestador técnico de serviços, responsável pela organização, estruturação digital e hospedagem das informações, não possuindo qualquer poder decisório sobre a finalidade ou utilização final dos dados tratados.

∴ O CONTROLADOR: **A∴ R∴ L∴ M∴ FRATERNIDADE IMPERIAL** nº **264**, jurisdicionada à **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** - GLMERJ, neste ato representada legalmente por seu Venerável Mestre, **EVERTON SILVA DE ALMEIDA**, portador do CPF nº **099.518.287-60**. O CONTROLADOR é o responsável legal pela finalidade do tratamento dos dados, bem como pela utilização das informações obtidas no processo de sindicância.

2. FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS

Nos termos do artigo 7º, inciso I, e do artigo 11, inciso I, da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), o TITULAR manifesta consentimento livre, informado e inequívoco para que seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis sejam tratados para a seguinte finalidade exclusiva: Elaboração de dossiê de verificação de antecedentes e idoneidade (sindicância) para avaliação de eventual ingresso do TITULAR nos quadros institucionais do CONTROLADOR.

Os dados coletados não poderão ser utilizados para qualquer outra finalidade, salvo mediante novo consentimento do TITULAR ou obrigação legal.

3. ESCOPO DO TRATAMENTO DE DADOS

O TITULAR autoriza a coleta, consulta, organização e compilação de informações relacionadas à sua identificação e idoneidade, podendo incluir, entre outras:

- Documentos de identificação pessoal, estado civil, escolaridade, comprovantes de residência e renda;
- Consultas a órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa, Boa Vista, etc.);
- Certidões de antecedentes criminais (Polícia Federal, Polícia Civil, Justiça Estadual e Federal);
- Informações de convívio social, familiar e profissional levantadas em entrevistas;
- Outros registros públicos, certidões e informações estritamente pertinentes à verificação de idoneidade exigida pelo processo de admissão.

4. BASE LEGAL PARA O TRATAMENTO

O tratamento de dados fundamenta-se nas seguintes bases legais da LGPD:

- Art. 7º, inciso I – Consentimento do titular;
- Art. 11, inciso I – Consentimento para tratamento de dados sensíveis.

O consentimento é concedido de forma livre, informada e específica, podendo ser revogado a qualquer momento.

5. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O OPERADOR declara adotar medidas técnicas e administrativas razoáveis de segurança da informação, incluindo:

- Controle restrito de acesso aos dados;
- Armazenamento em ambiente digital protegido;
- Autenticação de acesso quando aplicável;

∴ Organização e estruturação segura dos arquivos digitais.

O acesso ao dossiê será disponibilizado exclusivamente ao CONTROLADOR, por meio de ambiente digital restrito. A gestão de usuários, credenciais e acessos será de responsabilidade exclusiva do CONTROLADOR.

6. CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

Todas as informações obtidas durante o processo de sindicância são consideradas estritamente confidenciais. O CONTROLADOR compromete-se a garantir que o acesso aos dados seja restrito apenas às pessoas autorizadas no âmbito da instituição. É expressamente proibida a reprodução, compartilhamento ou divulgação das informações para terceiros estranhos ao processo de avaliação. O descumprimento desta obrigação poderá gerar responsabilidade civil, administrativa e eventualmente criminal ao responsável pela divulgação.

7. RESPONSABILIDADE DO TITULAR

O TITULAR declara que todas as informações e documentos fornecidos são verdadeiros e autênticos, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer informação falsa, incompleta ou fraudulenta. Caso sejam identificadas inconsistências relevantes, o processo de avaliação poderá ser imediatamente encerrado.

8. RESPONSABILIDADE DO CONTROLADOR

Compete exclusivamente ao CONTROLADOR:

∴ Definir a finalidade do tratamento dos dados;
∴ Gerir os acessos ao ambiente digital;
∴ Assegurar o cumprimento da LGPD no uso das informações;
∴ Impedir o compartilhamento indevido dos dados.

O CONTROLADOR assume responsabilidade integral pela utilização e guarda das informações após sua disponibilização no ambiente digital.

9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO OPERADOR

O OPERADOR atua exclusivamente como prestador técnico de organização, estruturação e hospedagem digital dos dados, não participando da decisão sobre o uso ou destino final das informações. O OPERADOR não poderá ser responsabilizado por:

∴ Uso indevido dos dados pelo CONTROLADOR;

∴ Compartilhamento de credenciais ou acessos por membros da instituição;

∴ Divulgação ou vazamento decorrente de acesso autorizado pelo CONTROLADOR;

∴ Decisões institucionais tomadas com base nas informações coletadas.

Caso eventualmente seja comprovada responsabilidade direta do OPERADOR, sua responsabilidade civil ficará limitada ao valor recebido pela prestação do serviço contratado, não sendo devida indenização por danos indiretos, lucros cessantes ou danos morais decorrentes de utilização posterior das informações.

10. ARMAZENAMENTO E RETENÇÃO DOS DADOS

Os dados poderão permanecer armazenados pelo prazo máximo de 3 (três) anos, exclusivamente para fins de registro institucional. A qualquer momento, mediante solicitação do CONTROLADOR ou do TITULAR, os dados poderão ser excluídos definitivamente do servidor. O OPERADOR compromete-se a realizar a exclusão de forma irrecuperável quando solicitado.

11. INCIDENTES DE SEGURANÇA

Caso ocorra qualquer incidente de segurança envolvendo os dados pessoais, o CONTROLADOR deverá comunicar o TITULAR e as autoridades competentes, conforme previsto no artigo 48 da LGPD.

12. REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO

O TITULAR poderá revogar este consentimento a qualquer momento. Caso a revogação ocorra antes da conclusão da sindicância:

∴ As buscas serão interrompidas;

∴ Os dados coletados serão eliminados;

∴ O processo de candidatura será cancelado.

13. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

O presente instrumento não estabelece qualquer vínculo empregatício, societário ou institucional entre o TITULAR e o OPERADOR.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente termo reflete o consentimento livre e informado do TITULAR para o tratamento de seus dados dentro dos limites aqui estabelecidos.

15. IDENIZAÇÃO REGRESSIVA

Caso o OPERADOR venha a ser acionado judicial ou administrativamente por terceiros, inclusive pelo TITULAR, em razão do tratamento, armazenamento ou disponibilização das informações objeto deste instrumento, o CONTROLADOR compromete-se a:

I – Assumir integralmente a defesa jurídica do caso, quando o evento decorrer de utilização, divulgação ou acesso aos dados sob sua responsabilidade;

II – Ressarcir integralmente o OPERADOR por quaisquer prejuízos financeiros comprovadamente suportados, incluindo, mas não se limitando a:

∴ Custas judiciais;
∴ Honorários advocatícios;
∴ Condenações judiciais;
∴ Acordos judiciais ou extrajudiciais;
∴ Despesas administrativas.

O ressarcimento previsto no inciso II aplica-se desde que tais prejuízos decorram de uso indevido das informações pelo CONTROLADOR ou por pessoas que tenham obtido acesso aos dados sob sua gestão. Esta obrigação de ressarcimento permanecerá válida mesmo após o término deste instrumento.

16. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTROLADOR

O CONTROLADOR reconhece que é o único responsável pela finalidade do tratamento de dados, nos termos do artigo 5º, inciso VI, da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Dessa forma, toda e qualquer responsabilidade decorrente de:

∴ Divulgação indevida de dados;
∴ Vazamento de informações;
∴ Compartilhamento não autorizado;
∴ Acesso indevido por terceiros;
∴ Uso institucional das informações.

Será atribuída exclusivamente ao CONTROLADOR, sempre que tais eventos decorrerem de:
I – Gestão de credenciais de acesso;
II – Compartilhamento de links, arquivos ou informações;
III – Acesso concedido a membros ou terceiros autorizados pelo CONTROLADOR;
IV – Falha na administração do ambiente digital após a disponibilização do dossiê.

O OPERADOR não poderá ser responsabilizado por qualquer uso posterior das informações pelo CONTROLADOR ou por terceiros por ele autorizados.

17. FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste instrumento, as partes elegem o foro da Comarca do Rio de Janeiro, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2026 E∴ V∴

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO CARVALHO BASSAN
Data: 20/03/2026 14:45:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO CARVALHO BASSAN

TITULAR / CANDIDATO

gov.br Documento assinado digitalmente
ROBSON BATISTA DA SILVA JUNIOR
Data: 20/03/2026 16:29:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROBSON BATISTA DA SILVA JUNIOR

OPERADOR

EVERTON SILVA DE ALMEIDA

CONTROLADOR / VENERÁVEL MESTRE

Nota: Caso o TITULAR opte pela assinatura física, deverá anexar cópia legível de documento oficial com foto. Para o CONTROLADOR, as assinaturas digitais realizadas via plataforma GOV.BR ou outros certificados padrão ICP-Brasil possuem plena validade jurídica e dispensam formalidades físicas. Caso optem pela assinatura manuscrita, esta deverá ser acompanhada do carimbo oficial da Chancelaria da Loja.